

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0010271-50.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JULIO CESAR BATISTA RODRIGUES COSTA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Alessandra Teixeira Miguel**

Vistos.

Julio Cesar Batista Rodrigues Costa, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de outubro de 2016, por volta das 08h50min, na Rua Arraial de Santa Barbara, número 996, Vila Jacui, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entregar a consumo de terceiros, 35 (trinta e cinco) porções de *Cannabis Sativa L*, com peso líquido de 57,1 (cinquenta e sete gramas e dez decigramas) gramas, 224 (duzentos e vinte e quatro) microtubos contendo cocaína, e 96 (noventa e seis) microtubos contendo “crack”, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando visualizaram o acusado e uma adolescente em atitude suspeita, já que ao notarem a presença da guarnição tentaram correr, motivo pelo qual os policiais resolveram abordá-los. Durante a tentativa de fuga, o acusado dispensou duas sacolas plásticas.

Julio foi revistado e, em poder dele, nada de ilícito foi apreendido, dentro das sacolas plásticas, por ele dispensadas, foram localizados os entorpecentes supramencionados. Em poder da adolescente nada de ilícito foi encontrado, apenas a quantia de R\$250,00 (duzentos e cinquenta), em dinheiro.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Denúncia recebida às fls.89/90.

Defesa prévia às fls. 121.

Laudo IC entorpecentes às fls. 109/111.

Realizada a instrução processual, com a oitiva de três testemunhas de acusação comuns à defesa e o interrogatório do réu.

Ao final, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação, enquanto a defesa pugnou pela absolvição.

Folha de antecedentes às fls. 87/88.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A ação penal procede.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está evidenciada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 109/111, que atestou tratar-se de cocaína e maconha as substâncias apreendidas em poder do acusado.

O policial militar Luiz disse que estavam em patrulhamento pela área; é um parque. Disse que quando passaram pela rua de cima viram o acusado. Disse que o sargento desceu correndo para desembarcar. Disse que a adolescente estava com uma quantia em dinheiro e confessou que era dinheiro da venda dos entorpecentes. Disse que havia maconha, crack e cocaína. Com a adolescente havia aproximadamente R\$200,00 (duzentos reais) .

O policial militar Anderson disse que estavam em patrulhamento próximo a avenida São Miguel. Disse que foram ao local porque ali tem muito tráfico de entorpecente. Mandou que um cabo descesse antes porque o local é mais alto. Disse que continuou embarcado e foi de encontro ao réu na companhia de adolescente. É uma praça; disse que o réu fugiu já em direção aonde se encontrava o outro policial. Disse que viu o acusado jogar duas sacolas plásticas. Disse que o abordou. Nas bolsas havia substâncias que aparentava ser entorpecentes. Algo próximo a 200 invólucros de cocaína ,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

entre 30 e 35 trouxinhas de maconha e aproximadamente 100 pedras de crack. Disse que o dinheiro estava em poder do adolescente. Informalmente o réu confessou a traficância.

Em seu interrogatório, o réu alegou que tem 21 anos. Estudou até a 7ª série. Trabalhava como ajudante geral. Casado e tem uma filha de 2 anos. Disse que os policiais disseram que ele tinha roubado alguém; estava com sua mulher; deixou a filha e estava saindo da creche; disse que ficou um tempo na praça e que foi abordado pelos policiais que diziam que uma vítima iria o reconhecer. Relatou que foi levado para a delegacia e que os policiais o forjaram. Afirmou que acredita que os policiais fizeram isso porque acharam um alvará de soltura na sua casa. Já teve uma passagem por tráfico e saiu na audiência de custódia.

Nessa conformidade, a ação é procedente. As provas coligidas comprometem sobremaneira o acusado, destacando-se os relatos firmes e convincentes dos policiais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, dando conta de como se deu a abordagem do réu na posse da droga apreendida.

Nada existe que possa desabonar os depoimentos dos policiais – absolutamente desimpedidos para depor – nunca sendo demais repisar que "os funcionários da Polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/287). No mesmo sentido: RT, 609/324 e 394; 610/369 e 612/316, etc.

No mais, a versão do acusado não veio confirmada por nenhuma testemunha de defesa, de modo que sua versão restou isolada no conjunto probatório.

Para a convicção judicial da ocorrência do delito do artigo 33 da Lei de Entorpecentes, alguns elementos probatórios surgem, de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

molde a formar o conjunto incriminador, tais como as circunstâncias da prisão, o local, além da natureza e da grande quantidade de substância apreendida, assim como a forma de acondicionamento da droga.

Diante desse quadro fático, que não mereceu versão discrepante, com exceção da inconvincente negativa de autoria do acusado, impõe-se o desate condenatório, assinalando-se que, no caso em tela, ao contrário do que sustenta a combativa Dra. Defensora, autoria e materialidade do delito estão amplamente comprovadas.

Resta-me, pois, a dosimetria das penas.

O réu é primário e não apresenta maus antecedentes, de modo que, estabeleço a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese *sub examen*, pronuncia-se a circunstância atenuante da menoridade relativa do agente, na data do fato, mas ela não influi no cálculo das penas, visto que já fixadas no mínimo legal, segundo entendimento consubstanciado na Súmula nº 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Por oportuno, cabe destacar que, tratando-se de réu primário e de bons antecedentes, bem como que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa, incide na espécie a causa de diminuição de pena delineada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, motivo pela qual as penas sofrem o decréscimo de 2/3 (dois terços), ficando definitivamente estabelecidas em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A pena privativa de liberdade aplicada será



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

32ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

inicialmente descontada em regime **ABERTO**, a teor do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, anotando-se que o réu poderá recorrer em liberdade.

A sanção pecuniária é fixada com piso unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, tendo-se especialmente em conta a ausência de elementos quanto à situação econômica do réu.

Presentes, outrossim, os requisitos do artigo 44 do Código Penal, **SUBSTITUO** a sanção carcerária por duas penas restritivas de direitos: a primeira, consistente na prestação pecuniária à entidade pública ou particular de finalidade assistencial, a ser regulamentada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa; a segunda na modalidade de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, em local a ser designado na fase de execução, aptas à prevenção e repressão do delito praticado.

Quanto à fixação de regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, aplico o entendimento consubstanciado no Supremo Tribunal Federal:

“Atendidos os requisitos de índole subjetiva e os de caráter objetivo previstos no art. 44 do Código Penal, torna-se viável a substituição, por pena restritiva de direitos, da pena privativa de liberdade imposta aos condenados pela prática dos delitos previstos nos arts. 33, “caput” e § 1º, e 34 a 37, todos da Lei nº 11.343/2006. - Possibilidade de o condenado pelo crime de tráfico privilegiado de entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º) iniciar o cumprimento da pena em regime menos gravoso que o regime fechado.”

(HC 111.840/ES, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, “Informativo/STF nº 672”)

Ante o exposto e, considerando o que mais dos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autos consta, **JULGO PROCEDENTE** a ação penal e **CONDENO** o réu **Julio Cesar Batista Rodrigues Costa** como incurso nas sanções do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/06, à pena de **01 (um) ano e 08 (oito) meses e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa**. **Substituo** a sanção carcerária pela **PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA** à entidade pública ou particular de finalidade assistencial, a ser regulamentada pelo Juízo das Execuções, no valor equivalente a 10 dias-multa; pela **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE** pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses; e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente à época do fato, com correção monetária a partir da mesma data. **Fixo o regime ABERTO para o início de cumprimento da pena em caso de revogação.**

Deixo de arbitrar valor mínimo para a reparação dos danos, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal, em razão de tratar-se de crime de tráfico, sem vítima determinada.

Considerando-se que o acusado é assistido pela Defensoria Pública, é beneficiário da justiça gratuita, estando isento do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei nº 1.060/50 e, subsidiariamente, do artigo 98 da Lei nº 13.105/15.

Declaro, outrossim, a perda em favor da União do valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) auferido pelo réu com a prática do fato criminoso, e o faço com esteio no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal.

Autorizo a incineração do entorpecente apreendido. Oficie-se à Delegacia de origem.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os

0010271-50.2016.8.26.0635 - lauda 6



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
32ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP
01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

autos. Expeça-se alvará de soltura. Defiro o recurso em liberdade.

P. R. I. C.

São Paulo, 16 de março de 2017.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
 CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**